

ABDUL RAHMAN BIN ABDULLAH
lwn.
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Pengerusi), YA Haji Mohd Amran bin Haji Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd. Shukor Bin Sabudin (Ahli Panel)]

1April 2019/ 25 Rejab 1440H

Kes Rayuan No. 10000-043-0007-2017

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam - Seksyen 61(3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Encik Ab Kadir bin Ismail daripada Tetuan Ab Kadir Ismail.*

Peguam Syarie Responden : *Puan Munirah Binti Aminuddin, Pegawai Undang-undang Kanan (Syariah) Bahagian Undang-undang, Majlis Agama Islam Selangor.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah ini kerana tidak berpuas hati terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam yang diputuskan pada 24/01/2017 yang menolak tuntutan Perayu dalam kes saman no. 10100-043-0033-2013.

Fakta Kes

[2] Perayu dilahirkan pada 23/8/1979 di Kajang dan dibesarkan oleh ibu bapa yang berbangsa India dan beragama Hindu.

[3] Perayu merupakan anak ketiga daripada enam adik beradik.

[4] Perayu telah memeluk Islam di Pejabat Agama Islam Kajang pada 12/3/2001.

[5] Setelah memeluk Islam, Perayu berkahwin dengan Saidatul Lisarah. Mereka telah bercerai di Mahkamah Rendah Syariah Kajang pada tahun 2005 dan tidak mempunyai anak.

[6] Perayu mendakwa sejak dari tarikh memeluk Islam sehingga ke tarikh ini, Perayu tidak pernah mengamalkan ajaran Islam. Perayu tidak percaya kepada Islam. Perayu masih percaya dan melakukan semua adat resam Hindu yang diamalkan bersama ibu bapa dan adik beradik Perayu.

[7] Pada 24/01/2017, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan dengan menolak tuntutan Perayu dan meluluskan tuntutan balas Responden di Perenggan 13 (i),(ii),(iii) dan (iv).

[8] Perayu tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 26/01/2017 dan alasan rayuan bertarikh 09/08/2017 dengan

memplidkan tiga (3) alasan rayuan sepertimana di muka surat 188-190 Rekod Rayuan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Rekod Rayuan Tambahan dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami akan rangkumkan alasan rayuan perayu kepada satu isu sahaja, iaitu sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila menolak tuntutan Perayu bagi permohonan pengisytiharan sebagai bukan lagi Islam berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diberikan.

[10] Dalam rayuan ini, Perayu menegaskan dalam hujahnya bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal mengambil kira atau menimbangkan fakta yang tidak menjadi pertikaian iaitu fakta bahawa Perayu tidak pernah mengamalkan ajaran Islam dan tidak pernah menghadiri mana-mana sesi bimbingan agama Islam sebagai alasan yang kukuh untuk permohonan Perayu diluluskan. Isu ini adalah merujuk kepada ulasan YA Hakim Bicara di Perenggan 5 alasan penghakiman di muka surat 177 Rekod Rayuan yang menyatakan;

“Bagi alasan pertama Plaintiff iaitu “tidak pernah mengamalkan apa-apa amalan Islam”, mahkamah berpendapat fakta tersebut boleh ditetapkan sebagai fakta yang tidak dipertikaikan. Asas mahkamah ialah dengan merujuk keterangan saksi plaintiff dan fakta dalam keterangan plaintiff yang tidak lagi dibuktikan sebaliknya oleh Defendan. Plaintiff tidak pernah

langsung tinggal dengan bekas isterinya yang beragama Islam sejak dari saat pernikahan mereka. Justeru adalah wajar untuk ditegaskan bahawa Plaintiff sejak dari pemelukannya memang tidak pernah mengamalkan ajaran Islam ekoran tiada bimbingan mana-mana orang Islam lain sejak pemelukannya. Malah, fakta yang tidak dipertikaikan dalam kes ini juga ialah plaintiff tidak pernah menghadiri mana-mana sesi bimbingan asas agama Islam yang dianjurkan oleh pihak pengurusan muallaf, Pejabat Agama Islam Daerah Hulu Langat”.

[11] .Berdasarkan ulasan YA Hakim Bicara tersebut kami berpendapat YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana membuat dapatan bahawa fakta tersebut sebagai satu fakta yang tidak dipertikaikan oleh pihak-pihak dan menetapkan seolah-olah beban pembuktian adalah terletak dipihak Responden. Dengan hormatnya kami mohon pihak-pihak merujuk kepada pembelaan Responden di Perenggan 5, muka surat 9, Rekod Rayuan. Berdasarkan pembelaan tersebut kami dapati fakta tersebut secara jelas merupakan fakta yang dipertikaikan oleh pihak-pihak yang mana Responden dalam pembelaannya telah meletakkan beban pembuktian yang kukuh ke atas Perayu untuk membuktikan dakwaannya.

Perenggan 5(Pembelaan)

“Perenggan 8 hingga perenggan 12 pernyataan tuntutan tersebut dirujuk dan ianya adalah di luar pengetahuan Defendan. Justeru itu, beban pembuktian yang kukuh terletak kepada Plaintiff untuk membuktikannya”.

Perenggan 10 (Pernyataan Tuntutan)

“Pada semua masa material Plaintiff tidak mengamalkan ajaran Islam tetapi mengamalkan adat resam Hindu seperti sembahyang di kuil, menyambut perayaan Thaipusam dan juga Deepavali”.

[14] Dalam hal pembuktian, kami bersetuju dengan hujah Responden bahawa adalah menjadi tanggungjawab pihak Perayu sebagai pihak yang mendakwa untuk membuktikan dakwaannya. Semua pernyataan Perayu tersebut adalah dakwaan Perayu yang mesti buktikan. Ianya tidak termasuk dalam pengertian Iqarar sebagaimana yang di peruntukkan dalam Seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[12] Di peringkat keterangannya, Perayu telah mengemukakan seorang saksi lelaki (SP1) sebagai bayyinah yang merupakan abang kepada Perayu. Malangnya kami dapati keterangan tunggal SP1 adalah tidak mencukupi untuk membuktikan fakta-fakta yang dibangkitkan oleh Perayu berkaitan kepercayaan dan amalan agamanya selepas memeluk Islam pada 12/3/2001 sebagaimana yang dikehendaki oleh Seksyen 72 hingga 76 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Selangor) 2003. Bilangan saksi yang dikemukakan Perayu juga tidak memenuhi kehendak Seksyen 86(5) Enakmen yang sama iaitu;

Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam seksyen ini, keterangan hendaklah diberikan oleh dua orang saksi lelaki atau oleh seorang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan

[13] Kami juga bersetuju dengan hujah Responden bahawa Perayu telah mengemukakan saksi yang tidak kompeten memandangkan saksi tersebut langsung tidak mengetahui sama ada secara umum atau terperinci tentang kehidupan Perayu setelah Perayu memeluk Islam yang membolehkan saksi mengesahkan dakwaan Perayu. Berdasarkan Nota Keterangan dalam Rekod Rayuan Tambahan (2) halaman 23, semasa soal balas, SP1 mengaku bahawa beliau tidak tinggal bersama Perayu dan tidak mengetahui tentang perkara-perkara berikut:-

- (i) bagaimana Perayu memeluk Islam;
- (ii) fakta bahawa Perayu telah berkahwin;
- (iii) siapa isteri Perayu;
- (iv) bagaimana kehidupan Perayu setelah memeluk Islam dengan isterinya;
- (v) Amalan agama Perayu setelah Perayu memeluk Islam.

[14] Berdasarkan ulasan yang telah diberikan, kami membuat rumusan bahawa dakwaan Perayu telah gagal dibuktikan sewajarnya. Walaupun YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila membuat dapatan bahawa terdapat fakta yang tidak dipertikaikan oleh pihak-pihak namun kekhilafan tersebut masih lagi tidak menjejaskan keputusan bagi kes ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 24/8/2015 dalam kes No. 10100-043-0033-2013 adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YA PROF ADJUNG DATO DR HJ MOHD NAIM BIN HJ MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor
-
3. **YA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

